



Rechtsgeschichte

- L. Rechtsbildung im Spannungsfeld von Nationalstaatlichkeit, Konstitutionalismus und Interventionsstaat**
 - I. Einführung
 - II. Aufstieg des Verfassungsstaates und nationalstaatliche Einigungen
 - III. Das Beispiel Schweiz
 - IV. Industrielle Revolution und Interventionsstaat

I. Einführung

- „Doppelrevolution“ – Gleichzeitigkeit und Verflechtung von
 - Industrieller Revolution
 - Politischer Revolution
- Kennzeichnung des 19. Jahrhunderts als *langes Jahrhundert*
 - Aufstieg des *Nationalstaates*: Nation, Herrschaft und Recht verbinden sich (häufig)
 - Neuordnung der Herrschaftsstrukturen: Entstehung des *Verfassungsstaates*
 - Auflösung ständischer Grenzen und Entstehung neuer sozialer Dynamik bis hin zur *sozialen Frage* und damit neue Aufgaben rechtlicher Steuerung

II. Aufstieg des Verfassungsstaates und nationalstaatliche Einigungen (1)

- Entwicklungslinie seit etwa 1815
 - Entstehendes Nationalbewusstsein und Ausformung nationaler Identitäten
 - Forderungen nach
 - Verbreiterung politischer Mitwirkung und Rechtsgleichheit
 - Begrenzung staatlicher Herrschaft durch Verfassung
 - Verbindung von *Staat* und *Nation* -> Nationalstaat
 - Wichtigster Träger: Wirtschafts- und Bildungsbürgertum, politisch im *Liberalismus* (und den liberalen Parteien) organisiert

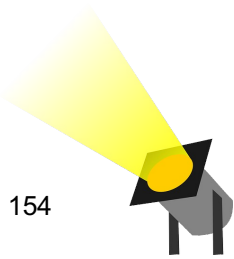
II. Aufstieg des Verfassungsstaates und nationalstaatliche Einigungen (2)

- Konsequenzen auf der Ebene der Rechtsentwicklung:
 - Entstehung von nationalstaatlichen Verfassungen
 - In föderalen Staatswesen (Schweiz, Deutschland)
Entstehung auch von einzelstaatlichen Verfassungen
 - Dafür existierte bereits ein vorbestehender Ansatz in
Gestalt der *leges fundamentales* (erinnere oben I.V.)
 - Vorstellung von sog. *Verfassungen* als programmatische
Begrenzung staatlicher Herrschaft im 18. Jahrhundert
umgesetzt:
 - *Rule of Law* in der Amerikanischen Revolution
 - Französische Verfassungen seit 1791

II. Aufstieg des Verfassungsstaates und nationalstaatliche Einigungen (3)

- Verfassungsgedanke anschliessend, im Zuge der napoleonischen Eroberungen, in Europa verbreitet und
- im 19. Jahrhundert Durchsetzung dieses Verfassungsdenkens: Prozess der sog. *Konstitutionalisierung* staatlicher Herrschaft
- Inhalte:
 - Verfassungsrechtliche Begrenzung staatlicher Herrschaft
 - Legalitätsprinzip – Grundrechte – Rechtsschutz- und Verfahrensgarantien
 - Beteiligung aller Herrschaftsunterworfenen an staatlicher Willensbildung, insbesondere durch Repräsentativ-Körperschaften

II. Naturrecht und Vernunftrecht (3)



III. Das Beispiel Schweiz (1)

- 1815: Bundesvertrag
 - Staatenbund zur *Behauptung ihrer Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit gegen alle Angriffe fremder Mächte, und zur Handhabung der Ruhe und Ordnung im Innern*
 - Zentralorgane: Tagsatzung (mit den Direktoralkantonen Luzern, Bern, Zürich)
 - Zentrale Koordination von Aussen- und Militärpolitik sowie innerem Frieden durch Tagsatzung
 - Unabhängigkeit der Kantone (*souveräne Stände*)
- 1830: Revolution in Frankreich - Aufruhr in ganz Europa
- 1830/31: Beginn der sog. *Regeneration* – Etablierung liberaler Verfassungen in insgesamt zehn Kantonen

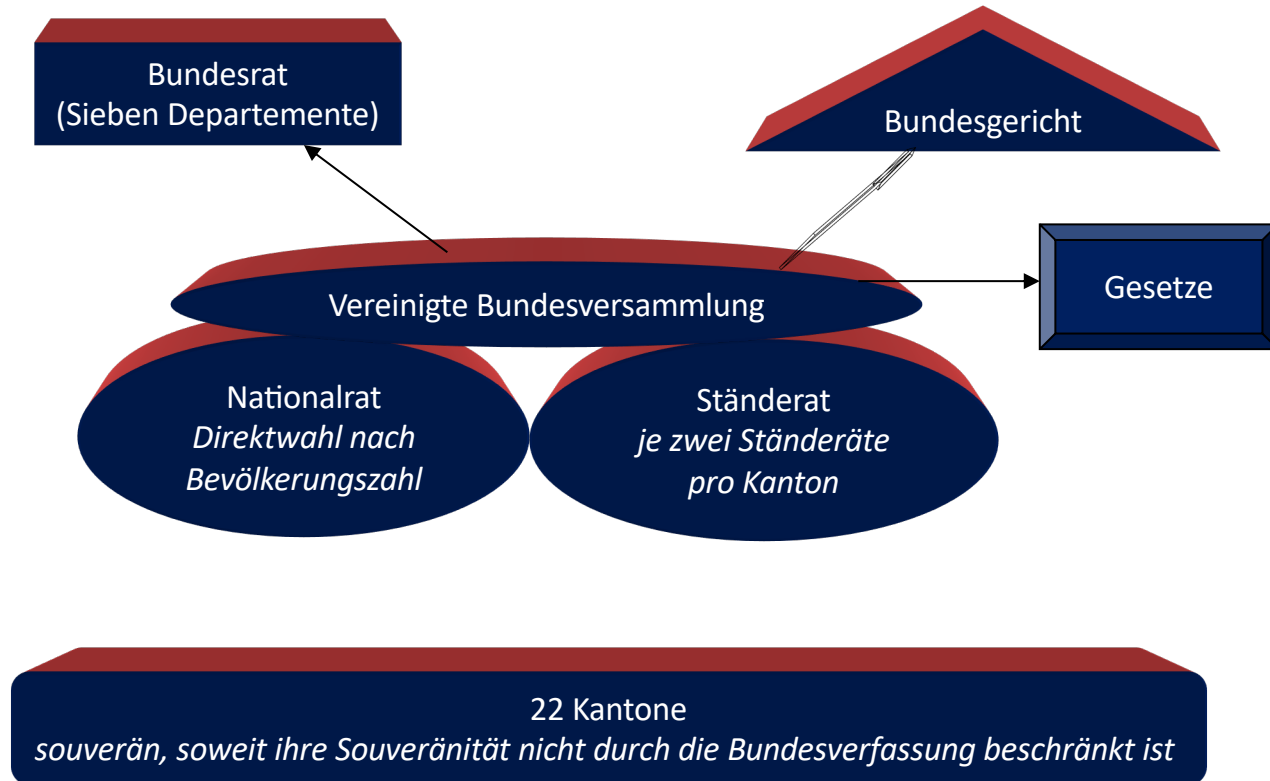
III. Das Beispiel Schweiz (2)

- 1831 – *Staatsverfassung für den eidgenössischen Stand Zürich*
 - *Freistaat mit repräsentativer Verfassung*
 - *Regierung nach Maassgabe der Verfassung durch den Grossen Rath als Stellvertreter des Volkes*
 - Rechtsgleichheit
 - *Gewährleistung individueller Freiheitsrechte*
- Bis 1848: Zunehmende Spannungen zwischen Kantonen wegen unterschiedlicher kantonaler Verfassungspolitik
- 1847: Sonderbundkrieg
 - Schutzbündnis konservativer Kantone
 - Auflösungsbeschluss der Tagsatzung wird mit Gewalt durchgesetzt

III. Das Beispiel Schweiz (3)

- 1848: Bundesverfassung mit
 - Starker parlamentarischer Körperschaft
 - Grundrechtsschutz
 - Schwachem Bundesgericht
 - Ausgeprägten kantonalen Vorbehalten
- 1874: Bundesverfassungsrevision mit
 - Ausweitung der Grundrechtsgarantien
 - Staatsrechtliche Beschwerde
- Vor allem seit dieser Zeit allmähliche Entstehung nationalstaatlicher Identität, insbesondere auch durch Rechtsvereinheitlichung (etwa aOR 1881, ZGB 1912)

Schema: Die konstitutionalisierte Schweiz



IV. Industrialisierung und Interventionsstaat (1)

- Seit 1750: Technisierung von Produktionsprozessen aufgrund der Industriellen Revolution
- Grundlegende Umgestaltung der Wirtschafts- und Arbeitswelt in Kontinentaleuropa
 - Gewerbefreiheit
 - Neuordnung der Bodenverfassung insbesondere durch Aufhebung der Grundherrschaft
 - Landflucht: Wirtschaftliche Unmöglichkeit bäuerlicher Existenz
 - Überangebot an Arbeitskräften und damit Übermacht der Unternehmer
- Auseinanderfallen der Lebenswelten:
 - Bürgerlicher Kapitalismus und Betonung individueller Freiheit durch den politischen Liberalismus hier und
 - Arbeiter in Abhängigkeit vom Unternehmer – Individualfreiheit führt zu individueller Schwäche – dort

IV. Industrialisierung und Interventionsstaat (2)

- Dadurch entstehende *soziale Frage* gefährdet auch bestehende politische Ordnung: Entstehung sozialistischer Parteien (z. B. SP Schweiz 1888) mit entsprechenden Forderungen
- Aufstieg des sog. *Interventionsstaates*:
 - Entstehung von Sozialversicherungssystemen (CH: 1902, 1911/1914 – Kranken- und Unfallversicherung, 1948 AHV)
 - Ausweitung des Steuerstaates (Bspl. allgemeine Einkommenssteuer auf Bundesebene 1934)
 - Entstehung von Daseinsvorsorge – Staat wird zum Infrastrukturstaat
- Echo dessen im Wandel des Privatrechts:
 - Bspl.: seit 1. WK Konturierung eines Mieterschutzrechts
 - Bspl.: nach 1945 Entstehung eines Arbeitsvertragsrecht neben dem Dienstvertragsrecht des OR



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rechtsgeschichte



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Rechtsgeschichte der Moderne



Rechtsgeschichte der Moderne

A: Einleitung

B: Bürgertum, Bürgerliches Eigentum als Befreiung

C: Formalisierung von Recht

D: Kodifikationen als Vereinheitlichungen im (gesetzten) Recht der Moderne

E: Recht als Funktion am Bspl. des sozialen Antagonismus innerhalb des bürgerlichen Rechts des 20. Jh.

F: Handels- u Gesellschaftsrecht als Katalysatoren modern-bürgerlichen Rechtsdenkens



**Universität
Zürich^{UZH}**

Rechtswissenschaften

**...in Ihrem
Master-Studium!**



Rechtsgeschichte der Moderne

A: Einleitung

B: Bürgertum, Bürgerliches Eigentum als Befreiung

C: Formalisierung von Recht

D: Kodifikationen als Vereinheitlichungen im (gesetzten) Recht der Moderne

E: Recht als Funktion am Bspl. des sozialen Antagonismus innerhalb des bürgerlichen Rechts des 20. Jh.

F: Handels- u Gesellschaftsrecht als Katalysatoren modern-bürgerlichen Rechtsdenkens

G: Wirtschaftsrecht als Ordnung der Konkurrenz

H: Verwaltungsrecht als Staatsgrenze in bürgerlicher und interventionsstaatlicher Epoche

K: Der Takeover des Grundrechtsdenkens im 20. Jahrhundert

L: Gleichheit im Recht nach Status, Geschlecht oder Religion

M: Strafrecht und Strafen seit 1789

O: Säkularisierung und Religionsfreiheit im Recht der Moderne

P: Familienrecht im Strudel der Entgrenzung